

1521721-65.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0017481-16.2006.8.26.0050, da 18ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal de São Paulo/SP, com extinção da pena privativa de liberdade em 21/11/2011). Assim, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1521721-65.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521721-65.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2260678/2019 - 51º D.P. RIO PEQUENO, 7270767 - 51º D.P. RIO PEQUENO, 2433/19/351

- 51º D.P. RIO PEQUENO, 2260678 - 51º D.P. RIO PEQUENO, 2433/19/351 - 51º D.P.

RIO PEQUENO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALDO SILVA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ALDO SILVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, e artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/4), no dia 05 de setembro de 2019, durante a madrugada, na Rua Abadia dos Dourados, nº 410, Butantã, nesta capital, subtraiu, para si, um par de tênis da marca Olympikus e um moletom camuflado, em detrimento da vítima W.M.S. Consta da denúncia, ainda, que no dia 06 de setembro de 2019, por volta das 15h00,

na Rua Doutor Edmur de Castro Cotti, nº 206, Butantã, nesta capital, o denunciado, tentou subtrair, para si, objetos da residência, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

É da exordial que, segundo apurado, na madrugada do dia 05 de setembro, o denunciado foi até a residência da vítima W.M.S. de onde subtraiu objetos, dentre os quais um moletom e um par de tênis, evadindo-se logo em seguida.

Narra ainda a denúncia que no dia imediato, o denunciado, que já vinha efetuando uma série de furtos pela região, pulou o muro da residência localizada na Rua Doutor Edmur de Castro Cotti, nº 206, agindo com o mesmo animus furandi, na intenção de consumir nova subtração.

Segundo a denúncia, policiais militares receberam chamado via COPOM acerca do furto em andamento. No local, um transeunte apontou a casa que estava sendo subtraída, de modo que os milicianos subiram no muro e avistaram o denunciado no quintal, no fundo da residência, prestes a subtraí-la. Ato contínuo o morador da casa franqueou a entrada dos policiais, que efetuaram a prisão do denunciado.

Por fim, narra a exordial que, na delegacia, enquanto era lavrado o boletim de ocorrência desse segundo delito, a primeira vítima, que lá estava para narrar o primeiro furto, visualizou o indigitado, que trajava o tênis e o moletom que haviam sido furtados de sua casa. De imediato, ela o indicou à autoridade policial.

Interrogado em Delegacia, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 10).

Por decisão exarada em 07 de setembro de 2019 (fls. 57/59), foi homologada a prisão em flagrante do indiciado e foi-lhe concedida a liberdade provisória, subordinada à fiel observância das medidas cautelares de comparecimento pessoal ao fórum, mensalmente, de modo a justificar endereço e atividade, bem como recolhimento noturno no período das 22:00 às 06:00 hs.

Foi expedido o respectivo alvará de soltura (fls. 60/61) e o acusado foi colocado em liberdade (fls. 63/64).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 28 de novembro de 2019 (fl. 87).

O acusado foi citado (fl. 148) e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 152).

Aos 15 de dezembro de 2021, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 153/154). Durante a instrução processual em juízo, foram colhidas as declarações de uma vítima e ouvida uma testemunha policial militar.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requereu, a fixação da pena no mínimo legal, regime diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade dos delitos narrados na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática dos crimes de furto, um consumado e um tentado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5/6), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12/14), pelo Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 15/16), pelo Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 69/70), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvido em juízo, a vítima Wilson Martins de Siqueira, narrou os fatos com

segurança e coesão, extraíndo-se de suas declarações que foi de madrugada que aconteceu, ninguém ouviu, ele já tinha invadido outra casa na Vila. Ele estourou o cadeado do portão, ninguém ouviu e conseguiu abrir o carro da esposa, não sabe como, tinha uma mala de viajante do declarante cheia de tênis e a esposa reconheceu uma jaqueta e um tênis que estavam com o autor na delegacia. Depois de uns três, quatro dias, conseguiram dar queixa do furto. Quando chegaram na delegacia por coincidência o rapaz estava preso, com a jaqueta igualzinha a do declarante.

Segundo o policial ele estava preso porque invadiu uma obra e estava guardando as coisas lá. A mulher que mora ao lado ligou para a polícia.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Marcelo Henrique dos Santos Rigamonte, que relatou, em síntese, que na data em questão já tinha chegado ao conhecimento de todas as equipes que estavam ocorrendo muitos furtos na região, na Vila Indiana, local que moram muitas pessoas idosas. Através do rádio, via Copom, chegou informação de furto em andamento. Chegando no local um morador indicou que o autor tinha ingressado em uma residência. Subiu em cima do muro e conseguiu ver um rapaz lá no fundo e o rapaz parecia que estava sob efeito de entorpecente. O morador da residência era um senhor de idade, abriu a porta e disse que o depoente poderia entrar. Levaram o indivíduo para a delegacia e lá descobriram que vizinhos já estavam se comunicando e todos foram se deslocando para o 51 DP. Uma das vítimas disse "foi ele que entrou na minha casa". O delegado perguntou porque você tem certeza e a pessoa respondeu porque o tênis e a blusa que o indivíduo estava usando eram da casa daquela vítima.

Há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda, que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento.

Nesse sentido TJSP:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

De se observar, também, que o fato de o réu ter sido preso em flagrante e na posse dos bens subtraídos tem o condão de inverter o ônus da prova. Vale dizer, o acusado é que precisa provar a forma lícita por meio da qual recebeu os objetos.

Na mesma senda, os seguintes julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303).

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

Do crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Consoante os magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Direito Penal, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 491:

"No crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no caput, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas. É a correta lição de Fragoso. Lições de direito penal, p. 352. Sobre o aumento, Flávio Augusto Monteiro de Barros fornece uma tabela: para 2 crimes, aumenta-se a pena em um sexto; para 3 delitos, eleva-se em um quinto; para 4 crimes, aumenta-se em um quarto; para 5 crimes, eleva-se em um terço; para 6 delitos, aumenta-se na metade; para 7 ou mais crimes, eleva-se em dois terços."

(Direito penal – Parte geral, p. 447).

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelos crimes de furto e furto tentado em continuidade delitiva é medida que se impõe.

Passo agora à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico, na primeira fase, que o réu ostenta antecedente desabonador. Com efeito, infere-se da Certidão Criminal (fls. 55/56) que o réu possui condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0017481-16.2006.8.26.0050, da 18ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal de São Paulo/SP, com extinção da pena privativa de liberdade em 21/11/2011). Assim, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa para cada um dos crimes de furto.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Em terceira fase de aplicação da pena, passo a análise da causa de diminuição de pena da tentativa, no tocante ao furto perpetrado no dia 06 de setembro de 2019, circunstância prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal. O réu superou algumas fases do iter criminis, mas foi interceptado pelos policiais militares ainda no quintal da residência da vítima. Assim, tendo sido frustrada a consumação do crime de furto nesta fase intermediária da execução, reduzo a pena de metade, perfazendo um total de 7 meses de reclusão e ao pagamento de 5 dias-multa.

Em razão da continuidade delitiva, posto que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes de furto, consoante o caput do artigo 71 do Código Penal, deve ser aplicada a pena mais grave, aumentada em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem consideradas, torno pena definitiva.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade técnica do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal. Em caso de descumprimento, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ALDO SILVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, e artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da pecuniária no valor de 12 dias-multa, já prevista no tipo penal, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Tendo o réu respondido a este processo em liberdade, faculta-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no “Rol dos Culpados” e expeça-se guia

de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA